

[2-1] [징계(감봉1월)] 사항

제 목 : 취업규칙 위반

조치부서 : □□지역본부

관 련 자 : □□지역본부 ●●●●●●●처 △△△△△△△지사 과장 행정4급 AAB

내 용

1. 업무개요

관련자 AAB은 2005. 5. 9. 입사하여 2019. 1. 31.부터 감사일 현재까지 □□ 지역본부 ●●●●●●●처 △△△△△△△지사(이하 “△△△지사”라 한다)에서 건설임대 공급업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조와 제4조에 따르면 직원은 공사의 모든 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하며, 근무시간 중 소속 상위자의 허가 없이 외출 또는 이탈을 하여서는 아니 된다.

같은 규칙 제14조와 제15조에 따르면 직원은 업무시작 시간 전에 근무처에 도착하여 근무에 임하여야 하고, 질병 그 밖의 사유로 출근하지 못한 때에는 당일 정오까지 결근 또는 휴가신고를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사실 조사결과 관련자는 [표 1]과 같이 2020. 5. 25.부터 2020. 7. 13.까지 총 30일간 무단으로 결근한 것으로 확인되었다.

[표 1] 관련자의 무단결근 현황

일 자	실제근태	근태처리	무단결근일	비 고
2020.05.25.	무단결근	재택근무	1일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.05.27.	무단결근	재택근무	1일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.02. ~ 2020.06.10.	무단결근	재택근무	7일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.15. ~ 2020.06.26.	무단결근	재택근무	10일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.29. ~ 2020.07.13.	무단결근	결근(무계)	11일	연락 없이 결근하여 무단결근 처리
소 계			30일	

자료 : 감사실 조사자료 및 WISE 「근태신청관리」시스템 재구성

<관련부서 의견 및 관련자 주장>

△△△지사는 관련자가 육아와 지병 등의 고충¹⁾을 얘기한 바 있고, 관련자가 2020. 5.부터 출근을 하지 않아, 방문면담 등을 통해 정상근무(불가시 병가·휴직)를 촉구하였으나 상황이 개선되지 않았다고 진술하였다.

관련자는 “2013년 본부에서 보상업무를 담당하면서부터 우울증을 겪게 되었고, 2020. 5.부터 어머님과 본인이 몸이 아픈 상황²⁾에서 조울증의 병세가 심해져서 삶의

1) △△△지사에서는 “관련자가 초등학생부터 돌쟁이 막내까지 아이 셋인 집안의 가장으로서 육아와 직장 생활을 병행하고 있으며, 우울증과 통풍 등 지병이 있다고 고충을 얘기한 바 있다”고 진술하였음

2) 관련자는 “용종을 제거하였고, 출혈이 발생하여 응급실에 다녀오는 등 몸이 아픈 상황이었다”고 진술하였음

의욕을 포기하는 지경까지 이르렀고, 극단적인 생각을 많이 하던 상황이어서 출근을 하지 못했다”라고 하며, “무단결근에 대해 깊이 반성하고, 다시 기회가 주어진다면 삶을 포기하지 않고 잘 할 수 있도록 노력하겠다”라고 진술하였다.

<판단>

관련자 AAB이 ①상세불명의 양극성 정동장애³⁾로 인해 치료를 지속적으로 받고 있는 점, ②2020. 4.부터 2020. 5.까지 소화기내과 등의 진료를 받은 점을 고려할 때 관련자가 정신적·신체적으로 병약한 상태⁴⁾에 있었음은 인정되나, △△지사의 정상근무 촉구에도 불구하고 총 30일간 무단결근을 한 사실에는 변함이 없다.

따라서 위와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」의 신의성실 및 직장이탈금지 의무에 위배된다.

조치할 사항

□□지역본부장은

행정4급 AAB에 대해 「인사규정」 제50조 제1항에 따라 ‘징계(감봉1월)’ 처분하시기 바랍니다(징계(감봉1월)).

3) 조울증이라고도 불리며, 외적 자극이나 상황과 관계없이 자신의 내적인 요인에 의해서 상당기간 우울하거나, 들뜨는 기분이 지속되는 정신장애를 말함

4) 관련자가 제출한 진단서에 따르면, 관련자는 2017년부터 감사일 현재까지 정신과적 치료를 받고 있으며, 2020년 4월부터 2020년 5월까지 소화기내과 및 응급의학과 등에서 진료를 받은 것으로 확인됨

[2-2] [주의] 사항

제 목 : 소속 직원 근태관리 소홀

조치부서 : ■■■■■처

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

관련자는 1989. 9. 4. 입사하여 2020. 1. 16.부터 감사일 현재까지 □□지역본부 ●●●●●●●●처 △△△△△△△△지사(이하 “△△△지사”라 한다)에서 지사장으로 근무하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조와 및 제5조에 따르면 직원은 관련 법령, 정관, 그 밖의 모든 규정을 준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하며, 공과 사의 구분을 명확히 하여야 한다.

그리고 관련자는 △△△지사의 지사장으로서 소속 직원의 근태와 복무기강이 유지될 수 있도록 복무 전반을 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사실 조사결과 △△△지사 소속 과장 행정4급 AAB은 [표 1]과 같이 2020. 5. 25.부터 2020. 7. 13.까지 총 30일간 무단으로 결근한 것으로 확인되었다.

[표 1] 과장 행정4급 AAB 무단결근 현황

일 자	실제근태	근태처리	무단결근일	비 고
2020.05.25.	무단결근	재택근무	1일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.05.27.	무단결근	재택근무	1일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.02. ~ 2020.06.10.	무단결근	재택근무	7일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.15. ~ 2020.06.26.	무단결근	재택근무	10일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.29. ~ 2020.07.13.	무단결근	결근(무계)	11일	연락 없이 결근하여 무단결근 처리
소 계			30일	

자료 : 감사실 조사자료 및 WiSE 「근태신청관리」시스템 재구성

관련자는 △△△지사의 지사장으로서 AAB의 무단결근에 대해 담당자에게 LH WiSE 시스템을 통해 결근처리를 하도록 하는 등 필요한 근태관리 조치를 하여야 했다

그런데 관련자는 AAB의 2020. 5. 25.부터 2020. 6. 26.까지 총 19일의 무단결근에 대하여 결근처리를 하지 않고, 재택근무로 근태를 처리하였다.

<관련부서 의견>

△△△지사는 AAB이 육아와 질병 등의 고충⁵⁾을 얘기한 바 있으며, 이런 사정으로 인해 2020. 3.부터 몸이 아프다고 빈번하게 휴가를 사용해 왔고, 같은 해 5.부터 연일 출근을 하지 않아 걱정하였고, AAB에게 방문면담·전화·문자 등을 통해 정상근무 요청 및 불가시 병가·휴직을 권유하는 등의 노력을 하였으나 상황이 개선되지 않아서 2020. 6. 29.부터 결근(무계)처리하였다고 진술하였다.

아울러 이번 AAB의 근태상황과 관련하여 초기부터 관리자로서 예의주시하면서 많은 고심과 노력을 하였고, 합리적 조치나 처리방안에 대해 관계부서와 협의하여 대처하는 등 인사관리에 있어 어떠한 태만이나 방치 없이 소홀하지 않았다고 주장하였다.

<판단>

관련자 등 △△△지사 소속 직원들이 AAB의 출근을 종용하기 위해 자택방문 및 문자메시지를 발송(20회 이상)하는 등 AAB의 복무기강 유지를 위해 노력한 점은 인정된다.

그러나 관련자는 근태관리 및 복무기강 유지 업무의 책임자로서 AAB의 무단결근에 대하여 결근처리를 하지 않고 재택근무로 근태를 처리하였고, 이에 따라 무계

5) 본부에서는 “관련자가 초등학생부터 돌쟁이 막내까지 아이 셋인 집안의 가장으로서 육아와 직장 생활을 병행하고 있으며, 우울증과 통풍 등 질병이 있다고 고충을 얘기한 바 있다”고 진술하였음

결근일수에 해당하는 보수가 과다 지급되는 결과를 초래한 책임은 면할 수 없다.

따라서 위와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」의 신의성실 의무에 위배된다.

조치할 사항

■■■■처장은

행정3급 AAC에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의).

[2-3] [시정(회수)] 사항

제 목 : 결근 직원의 보수 지급 부적절

조치부서 : □□지역본부

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

과장 행정4급 AAB은 2005. 5. 9. 입사하여 2019. 1. 31.부터 감사일 현재까지 □□지역본부(이하 “본부”라 한다)에서 근무하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「직원보수규정」 제11조에 따르면 「취업규칙」 제15조에 따라 결근신고를 한 직원에 대하여는 그 결근 일수가 해당 직원의 연차휴가 일수를 초과하는 경우에 결근일수에 해당하는 보수를 지급하지 아니 하고, 무계결근한 직원의 결근일수에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사실 조사결과 위 본부 소속 과장 행정4급 AAB은 아래 [표 1]과 같이 2020. 5. 25.부터 2020. 7. 13.까지 총 30일간 무단결근한 것으로 확인되었다.

[표 1] 과장 행정4급 AAB 무단결근 현황

일 자	실제근태	근태처리	무단결근일	비 고
2020.05.25.	무단결근	재택근무	1일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.05.27.	무단결근	재택근무	1일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.02. ~ 2020.06.10.	무단결근	재택근무	7일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.15. ~ 2020.06.26.	무단결근	재택근무	10일	관련자의 무단결근을 재택근무로 처리
2020.06.29. ~ 2020.07.13.	무단결근	결근(무계)	11일	연락 없이 결근하여 무단결근 처리
소 계			30일	

자료 : 감사실 조사자료 및 WISE 「근태신청관리」시스템 재구성

위 본부에서는 AAB의 무계결근에 대하여 WISE 시스템을 통한 결근처리를 하고 해당 결근일수에 해당하는 보수를 지급하지 않아야 했다.

그런데도 위 본부에서는 AAB의 2020. 5. 25.부터 2020. 6. 26.까지 총 19일간 무계결근에 대해 결근처리를 하지 않고 재택근무로 근태를 처리함으로써, 무계결근일수에 해당하는 보수 2,818,640원을 과다 지급하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항

□□지역본부장은

행정4급 AAB에게 과다 지급된 보수 2,818,640원을 ‘회수’하시기 바랍니다(시정(회수)).